

1500891-63.2021.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Ao chegarem na residência, depois de confirmarem que o endereço era aquele, passaram a conversar sobre os fatos com o Acusado, que, bastante alterado, começou a proferir palavras de baixo calão contra os ofendidos, chamando-os de "policiais de bosta", inclusive, ameaçando de cuspir contra um deles. Na sequência, a esposa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara do Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Votorantim-SP - cep 18114-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500891-63.2021.8.26.0663 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500891-63.2021.8.26.0663

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3073278/2021 - DEL.POL.VOTORANTIM, 20037862 - DEL.POL.VOTORANTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON MANOEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM

Vistos.

JEFFERSON MANOEL foi denunciado como incurso no artigo 331, do Código Penal, pois em 30 de agosto de 2021, por volta das 10h55min, na Rua Benedito Lázaro, nº 75, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, desacatou os policiais militares Valquíria Alessandra Calmon Mendes e Elder Nobre Graciano, no exercício de suas funções.

Narra a denúncia, em síntese, que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritos, os policiais militares ofendidos foram acionados para averiguar o crime de porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica, e após passarem a questionar o réu

sobre os fatos, ele acabou se exaltando e insinuando que cuspiria em um dos milicianos, passando, em seguida a dizer "você não merece usar essa farda; seus policiais de bosta".

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e Decido.

Imputa-se ao Réu o delito capitulado no art. 331, do Código Penal, pois, segundo consta, na data e local mencionados na denúncia, teria insultado os policiais militares durante o exercício da função pública.

A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência e termo circunstanciado de fls. 01/04, juntamente com a prova oral produzida durante a instrução (fl. 72).

O conjunto probatório é claro em apontar a responsabilidade criminal do réu.

Os milicianos vitimados, cabo Valquíria Alessandra Calmon Mendes e soldado Elder Nobre Graciano, prestaram depoimentos uníssonos durante a instrução processual e a fase administrativa (fls. 03/04 e 72), confirmando terem sido acionados para atender ocorrência da prática de atos de violência doméstica no local dos fatos, com a possibilidade de porte ilegal de arma de fogo, sendo que uma das pessoas envolvidas possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas.

Ao chegarem na residência, depois de confirmarem que o endereço era aquele, passaram a conversar sobre os fatos com o Acusado, que, bastante alterado, começou a proferir palavras de baixo calão contra os ofendidos, chamando-os de "policiais de bosta", inclusive, ameaçando de cuspir contra um deles. Na sequência, a esposa do Denunciado foi ao encontro dos agentes da lei e confirmou o desentendimento familiar, momento em que o Réu se alterou demasiadamente, passando a dizer que as vítimas "perderiam a farda e eram policiais de bosta", pelo que lhe foi dada voz de prisão, passando o Autor dos Fatos a investir contra os policiais, fazendo com que o policial Elder usasse spray de pimenta e efetuasse a contenção do Acusado, encaminhando-o ao plantão policial em seguida.

Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, o Réu manteve a mesma negativa apresentada no calor dos acontecimentos, dizendo que um dos policiais, ao chegar em sua casa o chamou "Jhow", e que, por não gostar da forma de tratamento, respondeu chamando igualmente de "Jhow", o que o policial entendeu como desacato, imediatamente aplicando spray de pimenta e passando a agredi-lo. Negou estar alcoolizado no momento da ocorrência, e que teria dito em algum momento apenas que "não mereciam usar a farda" (fls. 03 e 72).

Os depoimentos prestados pelos milicianos foram uníssonos em confirmar os eventos registrados na ocorrência policial, bem como o envolvimento do Acusado.

A propósito:

"Roubo majorado - artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e unísono. Não há indícios de que estes tenham sido mentiras ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. O réu foi detido em posse da res. Versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto probatório. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Qualificadora do concurso de agentes bem reconhecida ante a palavra da vítima.

Regime semiaberto como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Recurso improvido." (TJ-SP - APR: 00341237820178260050 SP 0034123-78.2017.8.26.0050, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 18/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/07/2020)

"APELAÇÃO. DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06. Pretensão punitiva julgada procedente. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Testemunhos policiais que corroboram os elementos de convicção colhidos na fase inquisitiva. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Sanção mantida no mínimo legal, assim como a suspensão condicional da execução da pena, o sursis, concedida pelo prazo de dois anos, com as condições estabelecidas no artigo 78, § 2º, alíneas, a, b e c, do Código Penal. RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP - APR: 15000982820198260556 SP 1500098-28.2019.8.26.0556, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 20/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2020)

"Apelação - Furto qualificado (escalada) - Absolvição em 1o Grau - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Testemunhos dos policiais oficiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Delito caracterizado - Condenação que se impõe - Sentença reformada - Recurso da acusação provido." (TJ-SP 00063906520138260572 SP 0006390-65.2013.8.26.0572, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 14/12/2017, 12ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/12/2017)

Vale destacar que a confluência do relato de ambas as vítimas do crime é suficiente para a certeza necessária à condenação pelo delito em questão, eis que os termos proferidos com o intuito de menosprezar os agentes de segurança pública não deixam vestígios e necessitam do relato daqueles que presenciaram o fato.

Nesta oportunidade, cita-se os ensinamentos de Nelson Hungria quanto aos típicos da conduta ilícita em tutela:

"(...)a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc (...) qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário" (Comentários ao Código Penal, 1959, v. IX, pag. 424)

Vale frisar a importância dada a palavra da vítima, não sendo demasiado citar a jurisprudência atual acerca da questão:

"Desacato - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas policiais - Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a abordagem do agente por desacato, ao preferir expressão que visavam humilhar funcionário público no exercício de suas funções." (TJ-SP - APL: 0002988-28.2010.8.26.0136, Rel. Grassi Neto, j. 23/06/2016, 8ª C. de Direito Criminal)

Tem-se, também, que os depoimentos de agentes públicos não podem ser afastados pelo fato de terem sido vítimas do fato delituoso, especialmente porque nada há nos autos a indicar que teriam interesse em prejudicar o acusado.

Nessa esteira:

"APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, DESACATO E DANO QUALIFICADO – Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade delitivas sobejamente comprovadas nos autos – Validade do depoimento dos agentes públicos – Elemento subjetivo da conduta caracterizado com relação à ameaça – Dolo evidenciado no tocante ao desacato – Art. 331 do CP que encontra amparo na CF – Inviabilidade de absorção daquele delito por este – Contextos distintos – Dano demonstrado corroborado pela prova oral – Arrependimento eficaz não demonstrado – Delito consumado – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Regime aberto inalterável – Substituição da pena privativa de liberdade concedida a despeito da ameaça. Manutenção diante do conformismo ministerial – Recurso desprovido." (APEL: 0017704-96.2018.8.26.0001Rel. Camilo Léllis, 4ª C. de Direito Criminal, j. 12/11/2019)

Vale ressaltar que para a configuração da conduta típica imputada ao Acusado, é necessária que a ofensa esteja associada à função pública que os ofendidos exercem, ficando excetuadas àquelas voltadas exclusivamente as suas pessoas, requisitos cabalmente demonstrados pelo conjunto probatório carreado aos autos.

A prova oral é robusta no sentido de que o réu praticou o delito a ele imputado.

Fixadas tais premissas, confirmada a prática da conduta típica preconizada pelo art. 331, do Código Penal.

Passa-se à dosimetria da pena.

Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, tem-se que as condições são desfavoráveis ao Acusado, que ostenta maus antecedentes por envolvimento com entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, duplo roubo tentado, além de receptação, indicativo de que o Réu possui personalidade desvirtuada e voltada a prática de delitos, o que, aliado aos fatos trazidos durante a instrução, apenas confirma o desrespeito que Acusado possui pelas instituições públicas e aplicação da norma, motivos pelos quais se afasta a aplicação da pena de multa isolada, que não se mostra adequada à reprimenda, impondo-se a fixação da pena-base acima do mínimo legalmente previsto.

Embora as sanções pretéritas impostas ao Acusado tenham sido extintas há mais de cinco anos da data do fato, plenamente possível a sua caracterização como maus antecedentes, entendimento que sempre perdurou em nossa jurisprudência (TJ-SP - ED: 1500561-12.2019.8.26.0542, Rel. Amable Lopez Soto, j. 19/10/2020, 12ª C. de Direito Criminal; TJ-SP - RVCR: 0010224-02.2020.8.26.0000, Rel. Alcides Malossi Junior, j. 30/05/2022, 5º Grupo de Direito Criminal), que não pode ser confundido com o lapso utilizada para fins de caracterização da reincidência, sob pena de interpretação extensiva contra legem, e tornou-se pacificado após o posicionamento fixado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 593818 – Tema nº 150, em sede de repercussão geral.

Assim, majora-se a pena base em 1/5, resultando em uma reprimenda base de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes da pena, permanecendo a pena em seu mínimo legal.

Na terceira etapa da dosimetria, igualmente ausentes circunstâncias de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena inicialmente fixada 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, a qual torno definitiva.

Face à primariedade, no tocante à pena privativa da liberdade, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 33).

Presentes os requisitos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, por entender suficiente para reprovação do delito e por ser socialmente recomendável, consistente em prestação pecuniária em favor da entidade a ser escolhida por este juízo, fixada em 02 (dois) salários mínimos, valor esse que se reputa suficiente para reprovação do delito e que serve também para desestimular a reiteração da mesma prática delituosa, nos termos do art. 45, § 1º, do mesmo diploma legal.

O pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial, cujo valor será posteriormente revertido para a entidade. Havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos imposta, esta será convertida em pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON MANOEL, como incurso no artigo 331, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, ficando substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em benefício de uma entidade pública ou privada com destinação social, no valor de dois salários mínimos (art. 45, §1º do CP).

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a natureza da pena aplicada.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se a assistência judiciária gratuita, eis que o acusado foi defendido por Defensor nomeado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fl. 51).

Com o trânsito, expeçam-se as certidões de honorários advocatícios, nos termos do Convênio DPE/OAB.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do decreto condenatório.

Regularizados, arquivem-se.

P.I.C.

Votorantim, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA